



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1589/2016/CA1

///raná, 29 de junio de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"AFIP CONTRA SERVIAVE S.A. SOBRE EJECUCIÓN FISCAL - A.F.I.P."**, Expte. N° FPA 1589/2016/CA1, provenientes del Juzgado Federal n° 2 de la ciudad de Concepción del Uruguay, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados en virtud del recurso de apelación interpuesto en subsidio y fundado por la parte actora a fs. 16/17 vta., contra la resolución de fs. 15, que decreta la incompetencia territorial del juzgado para entender en las presentes actuaciones, por los fundamentos vertidos en los considerandos y lo normado por el art. 2 inc. 2 de la de la Ley 48 y arts. 5 inc. 7, 352 y conc. del C.P.C. y C.N. y ordena remitir -por la parte interesada- los actuados al Juzgado Federal de Primera Instancia en turno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El recurso se concede a fs. 19/20.

II- La apelante relata los antecedentes de la resolución impugnada.

Sostiene que la sentencia recurrida adolece de error al considerar que se ha promovido ejecución fiscal contra SERVIAVE SA con domicilio en calle Florida n° 716, piso 2, dpto. E de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando en realidad la demanda se inició denunciando como domicilio de la accionada el de Albert de Villa San Justo, domicilio que ésta detentaba hasta entonces.

Señala que su SS basó la declaración de incompetencia de oficio en el art. 352 del C.P.C. y C.N. sin considerar lo dispuesto en el art. 4 del mismo cuerpo normativo. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal.

III- Que, la actora Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) promueve ejecución fiscal contra SERVIAVE SA por cobro de la suma de Pesos Trecientos Cuarenta y Seis



Mil Seiscientos Veintiocho con Cuarenta y Nueve centavos (\$346.628,49), con más los intereses.

IV- Que el Sr. Fiscal General manifiesta que, al iniciar la ejecución fiscal la actora denuncia como domicilio de la demandada en fecha 27 de abril de 2016, el cito en calle Albert s/nº de la ciudad de Villa San Justo (ER). Que la accionnte da a conocer nuevo domicilio fiscal de la demandada en fecha 9 de mayo de 2016, con posterioridad a la presentación de la demanda por parte del fisco, razón por la cual ha sido interpuesta ante Juez territorialmente competente. Refiere al art. 4 del C.P.C. y C.N., solicita se revoque el auto venido en recurso y se declare la competencia del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para entender en las presentes actuaciones.

A fs. 27 vta. queda la causa en estado de resolver.

V- Para dirimir la cuestión debatida es preciso atender a los hechos descriptos en la demanda, al derecho invocado para fundar la pretensión y la relación existente entre las partes.

En tal sentido, de las constancias obrantes en la causa surge que la AFIP al iniciar la presente ejecución fiscal, el día 5 de abril de 2016, denunció como domicilio de la ejecutada calle Albert s/n de Villa San Justo, Entre Ríos (cfr. fs. 4/vta.).

A fs. 5/vta. la Sra. Jueza a-quo tuvo por interpuesta demanda de ejecución fiscal en contra de SERVIAVE SA y libró mandamiento de intimación de pago y embargo.

El día 1º de junio de 2016 dispuso agregar escrito recibido vía web mediante el cual la parte actora informó que la empresa ejecutada constituyó nuevo domicilio fiscal en calle Florida 716, piso 2, dpto E de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Frente a este estado de cosas, la magistrada a quo se declaró incompetente por razón del territorio.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1589/2016/CA1

VI- La competencia territorial importa el conocimiento de un proceso a un juez que ejerce su jurisdicción en el ámbito de una zona judicial determinada. Se encuentra regulada por el C.P.C. y C.N., que establece distintas reglas atendiendo a la circunstancia de que en el proceso se hagan valer derechos personales o reales.

Por su parte el art. 4 del C.P.C. y C.N. dispone que: "Toda demanda deberá interponerse ante juez competente, y siempre que de la exposición de los hechos resultare no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio. Consentida o ejecutoriada la respectiva resolución, se remitirá la causa al juez tenido por competente. En los asuntos exclusivamente patrimoniales no procederá la declaración de incompetencia de oficio, fundada en razón del territorio".

Teniendo en cuenta estas consideraciones y más allá, del domicilio que efectivamente tenga la demandada a la fecha, asiste razón a la recurrente en cuanto considera que rige en la materia lo previsto por el art. 4 in fine del CPCCN. No existe duda alguna, que la cuestión litigiosa es de naturaleza exclusivamente patrimonial, por ello, y sin perjuicio de las excepciones que pudiese interponer la ejecutada, oportunamente, y en caso de creerse con derecho a ello, la magistrada a quo no podía declararse incompetente por razón de domicilio ya que, la competencia territorial es susceptible de renuncia y puede ser prorrogada en forma expresa o tácita por las partes (arts. 1, 2 y 5 del C.P.C. y C.N.).

Y es que el legislador ha realizado una excepción al sistema general otorgando a "ambas partes" la posibilidad de prorrogar en este tipo de asuntos la competencia territorial, prórroga ésta que -de no ser compartida por la adversa- habrá de generar una resolución jurisdiccional conforme el planteo que realice la accionada dado que, cabe



recordar, la actora consiente la competencia por la mera interposición de la demanda ante determinado Juzgado.

En esta inteligencia, y a fin de salvaguardar el derecho de la parte actora de elegir y del demandado de introducir dicha cuestión en oportunidad de contestar la demanda, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la accionante, revocar la resolución apelada y disponer la devolución de la presente causa al Juzgado de origen a efectos de continuar el trámite.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada y disponer la devolución de la presente causa al Juzgado de origen a efectos de continuar el trámite.

Tener presente la reserva efectuada.

Se constituye el Tribunal con los suscriptos, de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del R.J.N.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplido bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

**ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**

